



PUTUSAN

Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Anak:

Nama Lengkap : **JAENAL PARHANSYAH bin KARTIM;**
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/7 Januari 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasung, RT 006, RW 004, Desa Mekaepohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 19 Januari 2026;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026



tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 126
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karawang tanggal 9 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JAENAL PARHANSYAH bin KARTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JAENAL PARHANSYAH bin KARTIM dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kampung Cipicung, RT 12 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana Pembinaan dalam Lembaga yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak JAENAL PARHANSYAH bin KARTIM dikeluarkan dari tahanan LPKA Bandung untuk selanjutnya Anak dipindahkan ke Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kampung Cipicung, RT 12 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin traktor jenis Kubota kapasitas 16 PK;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam tipe C11;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mohan Firmansyah bin Kartim;

3. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kwg tanggal 12 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JAENAL PARHANSYAH bin KARTIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kampung Cipicung, RT 12 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan LPKA Bandung untuk selanjutnya Anak dipindahkan ke Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kampung Cipicung, RT 12 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin traktor jenis Kubota kapasitas 16 PK;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam tipe C11;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mohan Firmansyah bin Kartim;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BDG tanggal 5 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kwg tanggal 12 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana pembinaan di Pusat Pelayanan tersebut;
- Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari Tahanan LPKA Bandung;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1 Kas/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Kwg *juncto* Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BDG *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Maret 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang melalui e-Berpadu tanggal 6 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2026 serta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang tidak memberikan efek jera kepada Anak sehingga Penuntut Umum memohon penjatuhan pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya, yaitu:
 1. Bahwa awalnya Saksi Erfan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota, 2 (dua) unit mesin pompa celup merek Tsurumi, 4 (empat) unit mesin pompa celup ukuran 1 (satu) Inc, 2 (dua) unit mesin pompa celup ukuran 3 (tiga) Inc, 1 (satu) unit Turbo mobil, 1 (satu) unit dinamo 3 (tiga) pass kapasitas 7.000 (tujuh ribu) Watt, 1 (satu) unit dinamo 1 (satu) pass kapasitas 5.500 (lima ribu lima ratus) watt yang disimpan di kolam dan di dalam gudang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan barang-barang yang terletak di Kampung Sindangmulya, Dusun Buer RT05/03, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa Saksi Erfan mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Tarsan pada saat Saksi Erfan menyuruh Saksi Tarsan untuk mengecek dan memperbaiki mesin pompa air celup yang ada di dalam empang/kolam, kemudian setelah saat Saksi Tarsan mengeceknya ternyata mesin pompa air celup yang berada dalam kolam tersebut sudah tidak ada, kemudian saat Saksi Tarsan memeriksa gudang penyimpanan, barang-barang di dalam gudang juga tidak ada sehingga Saksi Tarsan kemudian menghubungi Saksi Erfan;
3. Bahwa Saksi Mohan telah mengambil barang-barang tersebut bersama Anak secara bertahap, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dari total 4 (empat) kali telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota, 1 (satu) unit dinamo 3 (tiga) pass kapasitas 7.000 (tujuh ribu) watt dan 1 (satu) unit dinamo 1 (satu) pass kapasitas 5.500 (lima ribu lima ratus) watt;
4. Bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Saksi Mohan;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Anak yang demikian jelas telah memenuhi unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026



pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 477 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2026** oleh **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Carolina, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

t.t.d./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4462 K/Pid.Sus/2026